

Fecha: _____

ADENDA AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE**OBLIGADO SOLIDARIO — PERSONA FÍSICA**

Comparecen por una parte GRIT PAYMENT SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V., representada en este acto por su representante legal Marcos Siqueiros Ballesteros (en adelante "Nea"), por otra parte _____, representada por su representante legal _____ (en adelante "el Cliente" o "la Empresa"), y por última parte _____, quien comparece por su propio derecho (en adelante "el Obligado Solidario"), para celebrar la presente adenda al Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente (en adelante "el Contrato") celebrado entre Nea y el Cliente, de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES**I. DECLARA EL "OBLIGADO SOLIDARIO", POR SU PROPIO DERECHO:**

a) Que es una persona física de nacionalidad _____, mayor de edad, en pleno uso y goce de sus facultades mentales y con la capacidad jurídica necesaria para obligarse en los términos del presente instrumento, siendo sus datos de identificación los siguientes:

Nombre completo: _____

Fecha y lugar de nacimiento: _____

CURP: _____

RFC: _____

Ocupación o actividad: _____

b) Que se identifica con _____ número o clave _____, expedida por _____, documento del cual entrega copia a Nea para integrarse al expediente del Cliente.

c) Que su domicilio, el cual señala para todos los efectos del presente instrumento, es el ubicado en _____, y que sus datos de contacto son: teléfono _____ y correo electrónico _____.

d) Que su estado civil es _____ y que, en caso de encontrarse casado bajo el régimen de sociedad conyugal, obtiene y acompaña el consentimiento de su cónyuge en los términos del Anexo A de la presente adenda.

e) Que es su voluntad constituirse como Obligado Solidario respecto de todas y cada una de las obligaciones que el Cliente ha asumido o asuma en el futuro derivadas del Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente celebrado con Nea, obligándose con su patrimonio personal.

f) Que conoce el contenido y alcance del Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente celebrado entre Nea y el Cliente, así como sus anexos, términos y condiciones, y que ha tenido la oportunidad de asesorarse respecto de las obligaciones que asume mediante el presente instrumento.

g) Que no se encuentra sujeto a procedimiento de concurso mercantil o insolvencia, ni existe a su cargo resolución, embargo o gravamen que limite su capacidad para cumplir con las obligaciones que asume,

y que los recursos con los que, en su caso, cumpla dichas obligaciones son y serán de procedencia lícita.

h) Que la información y documentación que ha proporcionado a Nea es verdadera, completa y se encuentra vigente, obligándose a informar por escrito cualquier modificación a la misma.

II. DECLARAN "NEA" Y "EL CLIENTE":

a) Que el Contrato se encuentra vigente y que reconocen la incorporación del Obligado Solidario en los términos del presente instrumento, el cual forma parte integrante del Contrato.

b) Que las declaraciones y facultades manifestadas en el Contrato subsisten a la fecha de firma de la presente adenda y no les han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBLIGACIÓN SOLIDARIA. El Obligado Solidario se constituye, por su propio derecho, en deudor solidario del Cliente frente a Nea, respondiendo con su patrimonio personal respecto de todas y cada una de las obligaciones contraídas y que se contraigan en el futuro derivadas del Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente celebrado entre el Cliente y Nea, incluyendo, pero no limitándose a:

1. El pago puntual del capital dispuesto.
2. Los intereses ordinarios y/o moratorios que se generen.
3. Las comisiones, gastos y accesorios legales que se deriven del Contrato.
4. Cualquier otra obligación establecida en el Contrato.

En términos de los artículos 1987, 1988 y 1989 del Código Civil Federal, la solidaridad pasiva aquí pactada es expresa, por lo que Nea podrá exigir el cumplimiento total de las obligaciones, indistinta o simultáneamente, al Cliente, al Obligado Solidario o a ambos, sin necesidad de requerimiento previo al Cliente ni de agotar acción alguna en su contra.

SEGUNDA. ALCANCE DE LA OBLIGACIÓN SOLIDARIA. El Obligado Solidario acepta que su obligación solidaria no se extinguirá sino cuando todas las obligaciones derivadas del Contrato hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de Nea. El Obligado Solidario responde por la totalidad de las obligaciones y no por una parte proporcional de las mismas, sin que los pagos parciales que realice el Cliente o el propio Obligado Solidario impliquen liberación alguna respecto del saldo insoluto.

TERCERA. RENUNCIA A LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSIÓN. El Obligado Solidario renuncia expresamente a los beneficios de orden y excusión, así como a cualquier derecho, plazo, beneficio o excepción que pudiera corresponderle en su carácter de fiador, obligado solidario o coacreditado, en términos de los artículos 2814, 2815, 2822, 2837, 2845, 2846 y 2847 del Código Civil Federal y sus correlativos en los códigos civiles de las entidades federativas. Renuncia igualmente a exigir que Nea requiera previamente el pago al Cliente o que agote procedimientos judiciales o extrajudiciales en su contra como condición para exigirle el cumplimiento.

CUARTA. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE A SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. El Obligado Solidario, mediante su firma autógrafa, autoriza de manera expresa a Nea, en términos del artículo 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para:

1. Solicitar y obtener su historial e información crediticia contenida en las Sociedades de Información Crediticia.
2. Reportar a dichas sociedades el comportamiento de la obligación solidaria aquí asumida.
3. Realizar consultas periódicas de su historial crediticio durante todo el tiempo que subsista la relación jurídica derivada del Contrato y de la presente adenda.

El Obligado Solidario declara conocer la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, el uso que Nea hará de ella y el hecho de que Nea podrá realizar consultas periódicas. Esta autorización tiene una vigencia de _____ año(s) contados a partir de su firma y, en todo caso, subsistirá durante todo el tiempo que se mantenga la relación jurídica con Nea.

QUINTA. DATOS PERSONALES. Nea tratará los datos personales del Obligado Solidario únicamente para las finalidades relacionadas con la evaluación, otorgamiento, administración y cobranza del Crédito, así como para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, conforme al Aviso de Privacidad disponible en _____, el cual el Obligado Solidario manifiesta haber leído y aceptado en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

SEXTA. NOTIFICACIONES. El Obligado Solidario acepta recibir toda clase de notificaciones, requerimientos y avisos relacionados con el Contrato y con la presente adenda en el domicilio y correo electrónico señalados en sus declaraciones, obligándose a informar por escrito a Nea cualquier cambio dentro de los _____ días hábiles siguientes. En caso de no hacerlo, las notificaciones practicadas en el último domicilio o correo electrónico señalado surtirán plenos efectos legales.

SÉPTIMA. VIGENCIA. La obligación solidaria estará vigente durante todo el tiempo que subsista cualquier obligación derivada del Contrato a cargo del Cliente, incluso en caso de prórroga, novación, modificación, ampliación de la línea de crédito o reestructuración del Crédito, sin que sea necesario recabar nuevamente el consentimiento del Obligado Solidario ni otorgar una nueva adenda. El fallecimiento o incapacidad del Obligado Solidario no extinguirá la obligación solidaria, la cual será exigible a su sucesión en términos de la legislación aplicable.

OCTAVA. CESIÓN. El Obligado Solidario consiente que Nea ceda, descunte, endose, afecte en fideicomiso o transmita, total o parcialmente, los derechos de crédito derivados del Contrato y de la presente adenda, en cuyo caso la obligación solidaria subsistirá en los mismos términos frente al cesionario o adquirente, sin necesidad de consentimiento adicional ni notificación previa.

NOVENA. JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento de la presente adenda, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

Leída la presente adenda y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, la firman de conformidad en la Ciudad de México, en la fecha señalada al inicio del presente instrumento.



getnea.com

Calle 3 Picos 65
Polanco, 11560
CDMX.

GRIT PAYMENT SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.
(Nea)

Representado por: Marcos Siqueiros Ballesteros

(El Cliente)

Representado por: _____

(El Obligado Solidario)

Nombre: _____
Por su propio derecho



ANEXO A**CONSENTIMIENTO DEL CÓNYUGE**

(Aplicable únicamente cuando el Obligado Solidario se encuentre casado bajo el régimen de sociedad conyugal. Si no aplica, este Anexo se tiene por no puesto.)

El (la) que suscribe, _____, de nacionalidad _____, mayor de edad, con CURP _____, identificándome con _____ y con domicilio en _____, manifiesto lo siguiente:

- a) Que soy cónyuge de _____, con quien me encuentro casado(a) bajo el régimen de sociedad conyugal.
- b) Que conozco el contenido y alcance de la adenda al Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente celebrada con GRIT PAYMENT SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V. y otorgo mi consentimiento expreso para que mi cónyuge se constituya como Obligado Solidario en los términos ahí pactados, incluyendo la afectación de los bienes que integran la sociedad conyugal, hasta por el monto de las obligaciones garantizadas.
- c) Que otorgo el presente consentimiento de manera libre, informada y sin que medie error, dolo, violencia o mala fe.

(El Cónyuge)

Nombre: _____
Por su propio derecho